

I. ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (Kunden- / Verkaufs-AGB)

Name des Auftragnehmers

Debaru Kft.

Sitz

1117 Budapest, Budafoki út 97.

Steuernummer / EU-USt-IdNr.

14277148-2-43 / HU14277148

Handelsregisternummer

01 09 896759

Gültig ab dem 28.05.2026 bis zum Widerruf oder bis zur Änderung.

Dieses Dokument enthält die allgemeinen Geschäftsbedingungen für die vom Auftragnehmer gegenüber Auftraggebern erbrachten Dienstleistungen. Zweck dieses Dokuments ist die einheitliche, transparente und im Voraus kalkulierbare vertragliche Regelung von Projekten in den Bereichen Elektrotechnik, Steuerungstechnik, Automatisierung, Anlagen- und Schaltschrankbau, Softwareentwicklung und Ausführung von Arbeiten vor Ort.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitende Bestimmungen
2. Begriffsbestimmungen
3. Anwendung der AGB, Angebot und Zustandekommen des Vertrags
4. Technischer Leistungsumfang und Umfang des Angebots
5. Leistungsphasen und Meilensteine
6. Planung, Planfreigabe und Übergabe der Dokumentation
7. Software, PLC-, HMI-, SCADA-Programme und Quellcode
8. Änderungsmanagement, Nachtragsarbeit und Mehrarbeit
9. Bedingungen der Arbeiten vor Ort
10. Datenbereitstellung und Mitwirkung des Auftraggebers
11. Lieferung, Abnahme, Lagerung und Lagergebühr
12. FAT, SAT, Ingebrauchnahme und Teilabnahme
13. Bauteile, Lieferanten und Herstelleränderungen
14. Systeme Dritter und bestehende Anlagen
15. CE-Konformität, Maschinensicherheit und technische EU-Konformität
16. Preise, Zahlungsbedingungen und finanzielle Sicherheiten
17. Eigentumsvorbehalt und Nutzungsrechte
18. Verzug und Haftung für Vertragsstrafe
19. Garantie, Mängelbehandlung und Garantierausschlüsse
20. Fernzugriff, IT/OT-Umgebung und Cybersicherheit
21. Schulung, Einweisung und Betreiberunterstützung
22. Sprache, Übersetzung und fremdsprachige Dokumentation
23. Leistungserbringung im Ausland, insbesondere Arbeiten in Deutschland
24. Transport, Verpackung, Verladung und Incoterms
25. Arbeitsschutz, EHS und gefährliche Arbeiten
26. Behördliche, betreiberseitige und drittseitige Genehmigungen
27. Haftungsbeschränkung
28. Höhere Gewalt
29. Vertraulichkeit, Geschäftsgeheimnis und Referenz
30. Subunternehmer und Mitwirkende
31. Beendigung des Vertrags, Projektstopp und Abrechnung
32. Rechtswahl, Streitigkeiten und Schlussbestimmungen
33. Bestimmungen, die einer gesonderten Annahme bedürfen

1. EINLEITENDE BESTIMMUNGEN

1.1. Angaben des Dienstleisters/Auftragnehmers:

Name: Debaru Kft. (nachfolgend: Auftragnehmer);
Sitz: 1117 Budapest, Budafoki út 97.;
Steuernummer: 14277148-2-43;
EU-USt-IdNr.: HU14277148;
Handelsregisternummer: 01 09 896759.

1.2. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend: AGB) finden Anwendung auf die vom Auftragnehmer gegenüber Auftraggebern erbrachten Dienstleistungen und Lieferungen, insbesondere auf elektrische und steuerungstechnische Planung, Herstellung von Verteil- und Steuerschränken, Anlagenbau, Ausführung im Zusammenhang mit Reinraumsystemen, Entwicklung von PLC-, HMI-, SCADA- und sonstiger Software, elektrische Montage vor Ort, Installation, Inbetriebnahme, Fehlersuche, Wartung, Schulung und Unterstützung.

1.3. Diese AGB bilden einen untrennbaren Bestandteil sämtlicher Angebote, Auftragsbestätigungen und Einzelverträge des Auftragnehmers, sofern die Parteien nicht ausdrücklich schriftlich etwas Abweichendes vereinbaren.

1.4. Zweck dieser AGB ist es, die Geschäftsvorgänge zwischen den Parteien zu vereinheitlichen, vertragliche Risiken im Voraus zu regeln, die Regelungen zur Leistungserbringung, Übergabe und Abnahme, Zahlung, Haftung und zum Änderungsmanagement transparent zu machen sowie das Risiko von Streitigkeiten und administrativen Belastungen während der Projekte zu verringern.

1.5. Diese AGB wurden in erster Linie für B2B-Rechtsverhältnisse mit geschäftlichem, werkvertraglichem und industriellem Charakter erstellt. Der Auftragnehmer erbringt seine Leistungen typischerweise gegenüber Auftraggebern, die eine berufliche, industrielle, institutionelle oder wirtschaftliche Tätigkeit ausüben.

2. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

2.1. Auftraggeber: jede juristische Person, Organisation ohne Rechtspersönlichkeit, Einzelunternehmer oder sonstige wirtschaftliche Organisation, die vom Auftragnehmer ein Angebot anfordert, eine Bestellung erteilt, einen Vertrag abschließt oder die Leistung des Auftragnehmers in Anspruch nimmt.

2.2. Einzelvertrag: ein zwischen den Parteien geschlossener schriftlicher Vertrag, eine Auftragsbestätigung, ein angenommenes Angebot oder ein sonstiges Dokument, das die technischen, finanziellen, terminlichen und sonstigen Bedingungen des konkreten Projekts enthält.

2.3. Zu übergebende Dokumentation: die vom Auftragnehmer auf Grundlage des Vertrags ausdrücklich zu übergebende Dokumentation, die zur Bestätigung, zum Betrieb oder zur Wartung der Leistung erforderlich ist, insbesondere genehmigte Pläne, Schaltpläne, I/O-Listen, Funktionsbeschreibungen, Prüfprotokolle, Übergabe- und Abnahmeprotokolle, Betriebs- oder Wartungsanweisungen, sofern deren Erstellung im Angebot oder im Einzelvertrag ausdrücklich enthalten ist.

2.4. Native oder bearbeitbare Datei: jedes Dokument, jeder Plan, jedes Programm, jede Konfigurationsdatei, Projektdatensatz oder Datendatei, die in der vom Auftragnehmer verwendeten Planungs-, Entwicklungs-, Programmier- oder Konfigurationsumgebung bearbeitet werden kann, insbesondere, jedoch nicht ausschließlich: DWG, DXF, EPLAN, AutoCAD, Word, Excel, TIA Portal, WAGO, SAIA, Siemens, PLC-, HMI-, SCADA-, Gateway-, Datenerfassungs-, Konfigurations-, Quellcode-, Projekt- oder Bibliotheksdateien.

2.5. Quellcode und Entwicklerdatei: der vom Auftragnehmer erstellte oder verwendete Programmcode, das PLC-Programm, HMI-Programm, SCADA-Projekt, Softwaremodul, die Bibliothek, der Funktionsbaustein, das Script, die Datenbankstruktur, Konfigurationslogik, interne Entwicklerdokumentation, Versionsverwaltungsdatei sowie jede Datei oder jedes Dokument mit Know-how, das geeignet ist, Einblick in die fachlichen Lösungen, internen Entwicklungsmethoden oder Geschäftsgeheimnisse des Auftragnehmers zu geben.

2.6. Nachtragsarbeit: jede im Vertrag oder im angenommenen Angebot nicht enthaltene, nachträglich bestellte oder erforderlich werdende Arbeit, Änderung, Planungs-, Herstellungs-, Programmier-, Montage-, Inbetriebnahme-, Dokumentations- oder Unterstützungsaufgabe, die zusätzlich zum genehmigten technischen Leistungsumfang anfällt.

2.7. Mehrarbeit: jede Arbeit, die zwar zur Erfüllung des vertraglichen technischen Leistungsumfangs erforderlich ist, deren Erforderlichkeit bei Vertragsschluss trotz gebotener Sorgfalt jedoch nicht vorhersehbar war oder die aufgrund vom Auftraggeber bereitgestellter Daten, örtlicher Gegebenheiten, technologischer Bedingungen, eines Systems Dritter oder aufgrund von Lieferanten- oder Herstelleränderungen erforderlich wird.

2.8. Im Verantwortungsbereich des Auftraggebers liegender Grund: jeder Umstand, jede Verzögerung, Unzulänglichkeit, Entscheidung, Unterlassung, fehlerhafte Datenbereitstellung, unzureichende Vorbereitung des Arbeitsbereichs, jedes Zugangsproblem, jede verzögerte Freigabe, fehlende behördliche oder betreiberseitige Genehmigung, jedes durch Dritte verursachte Hindernis oder jeder Fehler an vom Auftraggeber bereitgestellten Anlagen, Systemen, Infrastrukturen, Daten, Plänen oder Technologien, der nicht in den Kontrollbereich des Auftragnehmers fällt.

3. ANWENDUNG DER AGB, ANGEBOT UND ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGS

3.1. Das Angebot des Auftragnehmers ist - sofern keine abweichende schriftliche Erklärung vorliegt - für 30 Kalendertage ab Ausstellung gültig. Nach Ablauf der Angebotsbindung ist der Auftragnehmer berechtigt, das Angebot zu ändern, zurückzunehmen oder an neue Bedingungen zu knüpfen.

3.2. Der Vertrag kommt durch die schriftliche Bestellung des Auftraggebers und deren schriftliche, firmenmäßige oder durch eine hierzu berechtigte Person abgegebene Bestätigung durch den Auftragnehmer zustande. Als Schriftform gilt auch eine per E-Mail, mit elektronischer Signatur, in einem Beschaffungssystem oder auf einem sonstigen nachweisbaren elektronischen Weg abgegebene Erklärung, sofern deren Inhalt eindeutig identifizierbar ist.

3.3. Allgemeine Geschäftsbedingungen, Einkaufsbedingungen, Bestellbedingungen, Portalbedingungen oder sonstige Vertragsdokumente des Auftraggebers werden nur dann Bestandteil des Vertrags, wenn der Auftragnehmer diese ausdrücklich schriftlich angenommen hat.

3.4. Die Bezugnahme auf allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers, deren Beifügung zur Bestellung, deren Anzeige in einem Beschaffungsportal oder deren Übersendung in einer automatischen Systemnachricht gilt für sich allein nicht als Annahme durch den Auftragnehmer.

3.5. Enthält die Bestellung, Bestätigung, Einkaufsbedingung oder ein sonstiges Dokument des Auftraggebers eine diesen AGB widersprechende Bestimmung, so findet die widersprechende Bestimmung nur Anwendung, wenn der Auftragnehmer sie ausdrücklich schriftlich angenommen hat.

4. TECHNISCHER LEISTUNGSUMFANG UND UMFANG DES ANGEBOTS

4.1. Das Angebot des Auftragnehmers erstreckt sich ausschließlich auf die darin ausdrücklich und einzeln bezeichneten Arbeiten, Dienstleistungen, Materialien, Anlagen, Dokumente, Software, Fristen und sonstigen Verpflichtungen.

4.2. Jede Aufgabe, Dienstleistung, jedes Dokument, Genehmigungsverfahren, jede sprachliche Übersetzung, behördliche Mitwirkung, Bereitstellung örtlicher Bedingungen, Kranarbeit, Hebearbeit, Gerüststellung, Verladung, Lieferung, Verpackung, Zollabwicklung, ausländische Administration, Schulung, Fernüberwachung, Wartung oder Unterstützung, die im Angebot oder im Einzelvertrag nicht ausdrücklich enthalten ist, ist nicht Bestandteil der Leistung des Auftragnehmers.

4.3. Die im Angebot enthaltenen Preise und Fristen beruhen auf den dem Auftragnehmer bei Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Daten, technischen Informationen, vom Auftraggeber übergebenen Dokumenten, örtlichen Annahmen, technologischen Beschreibungen und Lieferanteninformationen.

4.4. Erweisen sich diese Daten als unvollständig, ungenau, fehlerhaft, veraltet oder nachträglich geändert, trägt der Auftraggeber die daraus entstehenden Mehrkosten, Fristverlängerungen, Nachtragsarbeiten oder Mehrarbeiten.

4.5. Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, Arbeiten auszuführen, die im angenommenen Angebot, im Vertrag oder im schriftlich genehmigten technischen Leistungsumfang nicht enthalten sind. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Ausführung solcher Arbeiten von einer gesonderten schriftlichen Bestellung, einer Nachtragsvereinbarung, einer Vorauszahlung oder einer geänderten Leistungsfrist abhängig zu machen.

5. LEISTUNGSPHASEN UND MEILENSTEINE DES VERTRAGS

5.1. Der Auftragnehmer führt komplexe Projekte in einem meilensteinbasierten Qualitäts- und Leistungsverfolgungssystem durch. Der Projektfortschritt ist - sofern nichts Abweichendes vereinbart wurde - an den schriftlichen Abschluss, die Freigabe oder die Fertigmeldung der einzelnen Phasen gebunden.

5.2. G2-Meilenstein - Vertragsschluss und Projektstart: Das Projekt beginnt mit der Annahme des Angebots des Auftragnehmers durch den Auftraggeber und der schriftlichen Bestätigung durch den Auftragnehmer. Voraussetzung für den Projektstart kann die Erfüllung einer Anzahlung, Datenbereitstellung, Zugangserteilung oder sonstiger vertraglicher Bedingungen sein.

5.3. G3-Meilenstein - Abschluss der Planungsphase / Design Freeze: Der Auftragnehmer erstellt auf Grundlage des im Angebot festgelegten technischen Leistungsumfangs die Ausführungs-, Elektro-, Software- oder sonstigen Pläne und übermittelt sie zur Freigabe. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Pläne spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen schriftlich freizugeben oder mit konkreten fachlichen Anmerkungen zurückzusenden. Der fruchtlose Ablauf der Frist gilt als Annahme der Pläne.

5.4. Mit Abschluss des G3-Meilensteins wird der technische Leistungsumfang festgelegt. Danach gilt jede technische, funktionale, mengenmäßige, dokumentationsbezogene oder terminliche Änderung als Änderungsverlangen.

5.5. G4-Meilenstein - Freigabe zur Fertigung und Beschaffung / Build Release: Nach erfolgreichem Abschluss des G3-Meilensteins beginnt der Auftragnehmer mit der endgültigen Beschaffung der erforderlichen Materialien und Bauteile, der physischen Herstellung der Steuerschränke, der softwareseitigen Konfiguration oder sonstigen Fertigungs- und Vorbereitungstätigkeiten. Eine Verzögerung des Auftraggebers in der G3-Phase verlängert die Leistungsfrist automatisch.

5.6. G5-Meilenstein - Werksabnahme / FAT: Werksabnahmetest am Sitz, in der Werkstatt oder an einem sonstigen bestimmten Ort des Auftragnehmers, dessen Zweck die Prüfung der Anlage, Software oder des Systems entsprechend dem technischen Leistungsumfang ist.

5.7. G6-Meilenstein - Abnahme vor Ort / SAT: Prüfung am endgültigen Installations- oder Inbetriebnahmeort, deren Zweck der Nachweis des Betriebs gemäß der genehmigten Funktionsbeschreibung ist.

5.8. G8-Meilenstein - Abschluss der Garantiezeit / Final Acceptance: Am letzten Tag der Garantiezeit betrachten die Parteien das Projekt als endgültig abgeschlossen. Meldet der Auftraggeber bis 15 Kalendertage vor Ablauf der Garantiezeit keinen schriftlich nachgewiesenen, offenen Garantiefehler, wird eine vom Auftraggeber etwaig einbehaltene Erfüllungs- oder Garantiesicherheit automatisch fällig und ist vom Auftraggeber innerhalb von 8 Tagen zu zahlen.

6. PLANUNG, PLANFREIGABE UND ÜBERGABE DER DOKUMENTATION

- 6.1. Der Auftragnehmer übergibt Pläne, technische Dokumentationen, Schaltpläne, Anordnungspläne, I/O-Listen, Kabellisten, Funktionsbeschreibungen und sonstige Dokumente - sofern keine abweichende schriftliche Vereinbarung besteht - ausschließlich im PDF-Format.
- 6.2. Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, bearbeitbare oder native Dateien zu übergeben. Dementsprechend ist insbesondere die Übergabe von DWG-, DXF-, EPLAN-, AutoCAD-, Word-, Excel-, TIA Portal-, WAGO-, SAIA-, Siemens-, PLC-, HMI-, SCADA-, Gateway-, Datenerfassungs-, Konfigurations-, Quellcode-, Projekt- oder Bibliotheksdateien nicht Bestandteil der Leistung, es sei denn, die Parteien haben dies vorab ausdrücklich schriftlich gegen gesonderte Vergütung vereinbart.
- 6.3. Der Auftraggeber darf die ihm übergebenen Pläne und Dokumentationen ausschließlich für das jeweilige Projekt gemäß dem Vertrag, dessen Betrieb, Wartung oder behördliche/betreiberseitige Bestätigung verwenden. Die Weitergabe der Dokumentation an Dritte, ihre Änderung, Verwendung in einem anderen Projekt, Weiterplanung oder kommerzielle Verwertung ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers zulässig.
- 6.4. Die Planungstätigkeit gilt als selbständig bewertbare Teilleistung. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Planungsvergütung ganz oder teilweise in Rechnung zu stellen, auch wenn Fertigung, Ausführung, Installation oder Inbetriebnahme aufgrund einer Entscheidung, Verzögerung, fehlenden Mitwirkung, eines Projektstopps oder eines sonstigen im Verantwortungsbereich des Auftraggebers liegenden Grundes nicht zustande kommt.
- 6.5. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die ihm vom Auftragnehmer zur Freigabe übersandten Pläne, technischen Dokumentationen, Funktionsbeschreibungen oder sonstigen Projektunterlagen innerhalb von 5 Arbeitstagen ab Erhalt schriftlich freizugeben oder mit konkreten, fachlich begründeten Anmerkungen zurückzusenden. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist gelten die Dokumente als freigegeben.
- 6.6. Die vom Auftraggeber freigegebenen Pläne, Funktionsbeschreibungen und technischen Dokumente bilden die Grundlage der weiteren Leistungserbringung. Jede nach der Freigabe verlangte Änderung gilt als Änderungsverlangen und kann im Rahmen von Nachtragsarbeit oder Mehrarbeit gegen gesonderte Vergütung ausgeführt werden.
- 6.7. Der Auftragnehmer haftet nicht für Fehler, Abweichungen, Mehrkosten oder Friständerungen, die sich aus Fehlern, Mängeln, verspäteten Anmerkungen oder nachträglichen Änderungen der vom Auftraggeber freigegebenen Dokumentation ergeben.

7. SOFTWARE, PLC-, HMI-, SCADA-PROGRAMME UND QUELLCODE

7.1. Die vom Auftragnehmer erstellten PLC-, HMI-, SCADA-, Gateway-, Datenerfassungs-, Schnittstellen-, Datenbank-, Berichtserstellungs-, Visualisierungs-, Kommunikations- oder sonstigen Softwareprogramme, Programme, Konfigurationen und Entwicklungen sind geistiges Eigentum des Auftragnehmers, sofern die Parteien nicht ausdrücklich schriftlich etwas Abweichendes vereinbaren.

7.2. Der Auftraggeber erwirbt an den vom Auftragnehmer erstellten Softwareprogrammen, Programmen und Konfigurationen - nach Zahlung der vollständigen Unternehmervergütung - ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares, zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht, das ausschließlich auf das jeweilige Projekt, die jeweilige Anlage, Technologie oder Betriebsstätte bezogen ist.

7.3. Das Nutzungsrecht erstreckt sich nicht auf die Verwendung, Veräußerung, Vervielfältigung, Rückentwicklung, Weiterentwicklung oder Änderung der Software, des Programms, der Projektdatei, Konfiguration oder Dokumentation in einem anderen Projekt, an einer anderen Betriebsstätte, an einer anderen Anlage, bei einem anderen Auftraggeber oder zugunsten Dritter, es sei denn, der Auftragnehmer hat hierzu vorher schriftlich zugestimmt.

7.4. Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, Quellcode, Entwickler-Projektdateien, Programmierbibliotheken, Funktionsbausteine, interne Entwicklerdokumentation, Versionsverwaltungsdateien, Konfigurationslogik, Know-how oder sonstige bearbeitbare Softwaredateien zu übergeben, es sei denn, die Parteien haben dies ausdrücklich schriftlich gegen gesonderte Vergütung vereinbart.

7.5. Vereinbaren die Parteien gesondert die Übergabe von Quellcode oder Entwicklerdateien, sind Vergütung, Umfang, Übergabeformat, Dokumentationsgrad, Nutzungsumfang, Weitergabefähigkeit, Änderbarkeit und weitere Haftung des Auftragnehmers Gegenstand einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung.

7.6. Der Auftragnehmer übernimmt ausschließlich Verantwortung für die Funktion der von ihm übergebenen, freigegebenen und dokumentierten Softwareversion. Bei Änderungen, erneutem Aufspielen, Parametrierung, Firmware-Update, Hardwaretausch, unbefugtem Eingriff, nicht gestatteter Vervielfältigung oder nicht dokumentierter Änderung durch den Auftraggeber, Endnutzer oder Dritte entfallen die Garantie-, Gewährleistungs- und Schadensersatzhaftung des Auftragnehmers in Bezug auf die betroffene Software, Anlage oder Funktion.

7.7. Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, weitere softwareseitige Unterstützung, Fehlersuche, Änderungen, Updates, Fernzugriff, Lizenzenerweiterung, Dokumentationsergänzung und Entwicklerunterstützung auszusetzen, bis der Auftraggeber sämtliche überfälligen Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat.

7.8. Der Auftragnehmer haftet nicht für Software- oder Betriebsfehler, Datenverlust, Produktionsausfall, Betriebsstörung oder Sicherheitsvorfall, die aus Fehlern, Mängeln, unbefugtem Zugriff, Cyberangriff, Virusinfektion, unzureichender Datensicherung oder Eingriffen Dritter in der IT-, OT-, Netzwerk-, Server-, Datenbank-, Berechtigungsverwaltungs- oder Betriebsumgebung des Auftraggebers entstehen.

8. ÄNDERUNGSMANAGEMENT, NACHTRAGSARBEIT UND MEHRARBEIT

8.1. Jede Änderung gegenüber dem freigegebenen technischen Leistungsumfang, den Plänen, der Funktionsbeschreibung, Stückzahl, Materialwahl, Fertigungsausführung, softwareseitigen Funktion, den Schnittstellen, örtlichen Bedingungen oder Dokumentationsanforderungen gilt als Änderungsverlangen.

8.2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, das Änderungsverlangen dem Auftragnehmer schriftlich mitzuteilen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die technischen, finanziellen und terminlichen Auswirkungen des Änderungsverlangens zu prüfen und hierfür ein gesondertes Angebot abzugeben.

8.3. Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, mit der Umsetzung des Änderungsverlangens zu beginnen, solange der Auftraggeber den geänderten technischen Leistungsumfang, die Vergütung und die Frist nicht schriftlich angenommen hat.

8.4. Erhöht die vom Auftraggeber verlangte Änderung nach Einschätzung des Auftragnehmers den Arbeitszeit-, Material-, Bauteil-, Softwareentwicklungs-, Dokumentations-, Montage-, Inbetriebnahme- oder Projektleitungsaufwand gegenüber dem ursprünglichen technischen Leistungsumfang um mehr als 5 %, darf die Änderung ausschließlich auf Grundlage einer gesonderten schriftlichen Nachtragsbestellung ausgeführt werden.

8.5. Die Abrechnung von Nachtragsarbeit und Mehrarbeit erfolgt - sofern keine abweichende schriftliche Vereinbarung besteht - auf Grundlage der jeweils gültigen Stundensätze, Tagessätze, Materialpreise, Anfahrtkosten, Ingenieurhonorare, Programmiererhonorare und sonstigen Kostenpositionen des Auftragnehmers.

8.6. Nachtragsarbeit oder Mehrarbeit verlängert die Leistungsfrist automatisch mindestens um den Zeitraum, der für die Ausführung, Beschaffung, Prüfung, Dokumentation und Freigabe der betreffenden Arbeit erforderlich ist.

8.7. Die vor Ort anwesenden Arbeitnehmer, Monteure, Programmierer, Ingenieure oder Subunternehmer des Auftragnehmers sind nicht berechtigt, den technischen Leistungsumfang, die Vergütung oder die Frist des Vertrags zu ändern. Vor Ort erteilte mündliche Weisungen sind zur Änderung des Vertrags nicht geeignet; ihre Ausführung darf erst auf Grundlage einer durch den firmenmäßig zeichnungsberechtigten oder hierzu bevollmächtigten Vertreter des Auftragnehmers schriftlich bestätigten Bestellung beginnen.

8.8. Erteilt der Auftraggeber einem Arbeitnehmer oder Subunternehmer des Auftragnehmers ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftragnehmers eine Weisung, haftet der Auftragnehmer nicht für die daraus entstehenden technischen, finanziellen, arbeitsschutzrechtlichen, qualitativen oder terminlichen Folgen.

9. BEDINGUNGEN DER ARBEITEN VOR ORT

9.1. Bei Ausführung, Montage, Inbetriebnahme, Fehlersuche, Wartung oder Unterstützung vor Ort ist der Auftraggeber verpflichtet, dem Auftragnehmer den für die Arbeit erforderlichen sicheren, rechtmäßigen, hindernisfreien und vorbereiteten Arbeitsbereich bereitzustellen.

9.2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Zugang zum Arbeitsbereich, Technologiebereich, zur Maschine, zum Raum, elektrischen Verteiler, Steuerschrank, Server oder sonstigen betroffenen System zu gewährleisten; die erforderlichen Zutrittsgenehmigungen, Schulungen, Begleitung und betreiberseitigen Freigaben bereitzustellen; ausreichende Beleuchtung, Arbeitsfläche, Verkehrswege und eine sichere Arbeitsumgebung sicherzustellen; einen 230/400-V-Stromanschluss und die für die Arbeit erforderlichen grundlegenden Versorgungsbedingungen bereitzustellen; die erforderlichen Stillstände, technologischen Zeitfenster, Maschinenfreigaben und Probetriebsmöglichkeiten zu ermöglichen; ferner die für die Arbeit erforderlichen mechanischen, technologischen, elektrischen, informationstechnischen und betrieblichen Informationen bereitzustellen.

9.3. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer einen abschließbaren, trockenen, sauberen und aus Sicht des Vermögensschutzes geeigneten Raum oder einen abgetrennten Lagerbereich zur Aufbewahrung der Werkzeuge, Instrumente, Laptops, Messgeräte, Materialien, Bauteile und Halbfertigprodukte des Auftragnehmers bereitzustellen.

9.4. Zugang zu dem Raum oder Lagerbereich gemäß Ziffer 9.3 dürfen ausschließlich der Auftragnehmer beziehungsweise die von ihm benannten Personen haben. Stellt der Auftraggeber einen solchen Raum oder Lagerbereich nicht bereit, ist der Auftragnehmer berechtigt, die Arbeit zu verweigern oder auszusetzen beziehungsweise seine aus Lagerung, Bewachung, Transport oder erneuter Anfahrt entstehenden Mehrkosten auf den Auftraggeber zu überwälzen.

9.5. Der Auftragnehmer haftet nicht für Schäden, die aus Mängeln des vom Auftraggeber bereitgestellten Raums, Lagerbereichs, Arbeitsbereichs oder Zutrittssystems, unzureichender Abschließbarkeit, unbefugtem Zugriff, Diebstahl, Beschädigung, Wassereintritt, Verschmutzung, Feuer, Staub, Feuchtigkeit oder sonstigen örtlichen Umständen entstehen.

9.6. Erscheinen Arbeitnehmer oder Subunternehmer des Auftragnehmers vor Ort, kann die Arbeit jedoch aus einem im Verantwortungsbereich des Auftraggebers liegenden Grund nicht begonnen werden, wird sie unterbrochen oder kann sie nur eingeschränkt ausgeführt werden, ist der Auftragnehmer berechtigt, Anfahrtskosten, Wartezeit, Stillstandszeit, Reisekosten, Unterkunftskosten, Tagegelder und sonstige nachgewiesene Kosten zu berechnen.

9.7. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Arbeit mit sofortiger Wirkung zu verweigern oder auszusetzen, wenn der Arbeitsbereich nicht sicher ist, erforderliche Genehmigungen oder Schulungen fehlen, der Auftraggeber den erforderlichen Stillstand oder Zugang nicht gewährleistet oder wenn die Arbeit ein persönliches, vermögensbezogenes, arbeitsschutzrechtliches, brandschutzrechtliches, maschinensicherheitsbezogenes oder rechtliches Risiko darstellt.

10. DATENBEREITSTELLUNG UND MITWIRKUNG DES AUFTRAGGEBERS

10.1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer rechtzeitig, vollständig und wahrheitsgemäß alle Daten, Dokumente, Zeichnungen, Pläne, technologischen Beschreibungen, Maschinenbücher, Maschinensicherheitsdokumente, elektrischen Dokumentationen, Netzwerkinformationen, I/O-Listen, Funktionsbeschreibungen, Betriebsvorschriften, örtlichen Gegebenheiten und sonstigen Informationen zu übergeben, die für die Leistungserbringung des Auftragnehmers erforderlich sind.

10.2. Der Auftragnehmer darf die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der vom Auftraggeber übergebenen Daten, Dokumente und Informationen vermuten. Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, die vom Auftraggeber übergebenen Daten vollständig zu überprüfen, nachzumessen, zu validieren oder mit Systemen Dritter abzugleichen, sofern das Angebot oder der Vertrag dies nicht ausdrücklich enthält.

10.3. Sämtliche Mehrkosten, Fristverlängerungen, Nachtragsarbeiten, Mehrarbeiten, Neuplanungen, Neuprogrammierungen, wiederholten Anfahrten oder wiederholten Prüfungen, die aus Fehlern, Mängeln, verspäteter Übergabe, Ungenauigkeit, Veraltung oder nachträglicher Änderung der vom Auftraggeber bereitgestellten Daten, Dokumente oder Informationen entstehen, trägt der Auftraggeber.

10.4. Stellt der Auftraggeber eine für die Leistungserbringung des Auftragnehmers erforderliche Entscheidung, Freigabe, Datenbereitstellung, Zugangsmöglichkeit, ein Musterstück, technische Informationen oder örtliche Bedingung nicht fristgerecht bereit, verlängert sich die Leistungsfrist des Auftragnehmers automatisch mindestens um die Dauer der Behinderung sowie um die für den Neustart und die Umorganisation erforderliche Zeit.

11. LIEFERUNG, ABNAHME, LAGERUNG UND LAGERGEBÜHR

11.1. Der Auftragnehmer benachrichtigt den Auftraggeber schriftlich über die Fertigstellung der Anlage, des Steuerschranks, Bauteils, Materials, der Dokumentation oder eines sonstigen Leistungsgegenstands. Die Benachrichtigung kann den vorgeschlagenen Zeitpunkt der Abnahme, Auslieferung, FAT, SAT oder Installation enthalten.

11.2. Nimmt der Auftraggeber die fertig gemeldete Anlage, den Steuerschrank, das Bauteil, Material oder den sonstigen Leistungsgegenstand nicht innerhalb von 30 Kalendertagen ab der schriftlichen Benachrichtigung des Auftragnehmers ab oder ist dessen Auslieferung, Installation oder Abnahme vor Ort aus einem im Verantwortungsbereich des Auftraggebers liegenden Grund nicht möglich, ist der Auftragnehmer berechtigt, eine Lagergebühr zu berechnen.

11.3. Die Lagergebühr beträgt - sofern keine abweichende schriftliche Vereinbarung besteht - netto EUR 10 /Tag/m², jedoch mindestens netto EUR 10/Tag; bei Anlagen von hohem Wert oder mit besonderem Lagerbedarf beträgt sie 3 % der vertraglichen Nettovergütung pro Monat.

11.4. Nach fruchtlosem Ablauf der 30-tägigen Abnahmefrist erfolgt die Lagerung auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers. Ab diesem Zeitpunkt geht die Gefahr auf den Auftraggeber über, insbesondere auch das Risiko zufälliger Beschädigung, Diebstahls, der Beschädigung, des Feuers, Wassereintritts, der Feuchtigkeit, Korrosion, Nagetierschäden, Bauteilveraltung oder des Ablaufs von Hersteller-Garantiezeiten.

11.5. Der Auftragnehmer ist berechtigt, das fertig gemeldete und nicht abgenommene Produkt auf seinem eigenen Betriebsgelände, in einem gemieteten Lager oder in einem von einem Dritten betriebenen Lager aufzubewahren. Sämtliche damit verbundenen Kosten, einschließlich Verpackungs-, Bewegungs-, Verlade-, Versicherungs-, Bewachungs-, erneuter Transport- und Administrationskosten, trägt der Auftraggeber.

11.6. Der Abnahmeverzug des Auftraggebers berührt das Rechnungsstellungsrecht des Auftragnehmers nicht. Hat der Auftragnehmer den Vertragsgegenstand fertig gemeldet, verzögert sich jedoch dessen Übergabe, Auslieferung, Installation oder Abnahme aus einem im Verantwortungsbereich des Auftraggebers liegenden Grund, ist der Auftragnehmer berechtigt, die Vergütung für den betreffenden Leistungsteil in Rechnung zu stellen.

12. FAT, SAT, INGEBRAUCHNAHME UND TEILABNAHME

12.1. Zweck des vom Auftragnehmer durchgeführten Werksabnahmetests, Abnahmetests vor Ort, Probebetriebs, Funktionstests oder sonstigen Tests ist die Feststellung, ob die Leistung des Auftragnehmers dem angenommenen technischen Leistungsumfang und der Funktionsbeschreibung entspricht.

12.2. Werksabnahme (FAT): Sie erfolgt am Sitz, in der Werkstatt oder an einem sonstigen bestimmten Ort des Auftragnehmers. Erscheint der Auftraggeber trotz vorheriger Benachrichtigung nicht innerhalb von 5 Arbeitstagen oder bestätigt er den angegebenen Termin nicht, ist der Auftragnehmer berechtigt, die Tests einseitig durchzuführen und zu protokollieren. Das so erstellte Protokoll kann als Grundlage der Leistungsbestätigung dienen.

12.3. Abnahme vor Ort (SAT): Der Nachweis der endgültigen Leistung erfolgt am Ort der Installation oder Inbetriebnahme auf Grundlage der genehmigten Funktionsbeschreibung und des technischen Leistungsumfangs. Nach erfolgreichem Abschluss der SAT ist der Auftraggeber verpflichtet, spätestens innerhalb von 3 Arbeitstagen die Leistungsbestätigung auszustellen.

12.4. Der Auftraggeber darf die Abnahme nicht wegen kleinerer Fehler, Mängel, Dokumentationsabweichungen oder ästhetischer Beanstandungen verweigern, die die bestimmungsgemäße und sichere Nutzung nicht verhindern. Solche Fehler werden von den Parteien in einer Mängelliste festgehalten und vom Auftragnehmer innerhalb einer angemessenen Frist behoben.

12.5. Hat der Auftragnehmer den Vertragsgegenstand fertig hergestellt, entwickelt oder zur Leistung vorbereitet, verzögert sich jedoch der Beginn der Auslieferung, Installation vor Ort, SAT oder Übergabe und Abnahme aus einem im Verantwortungsbereich des Auftraggebers liegenden Grund um mehr als 15 Kalendertage, ist der Auftragnehmer berechtigt, eine technische Fertigmeldung abzugeben. Am 5. Tag nach Zugang der Fertigmeldung gilt die Leistung seitens des Auftragnehmers als vertragsgemäß erbracht und vom Auftraggeber angenommen.

12.6. Bei der vermuteten Übergabe und Abnahme gemäß Ziffer 12.5 ist der Auftragnehmer berechtigt, die betreffende vertragliche Vergütung in Rechnung zu stellen, die Gefahr geht auf den Auftraggeber über und die Garantiezeit beginnt.

12.7. Die Leistung des Auftragnehmers gilt als angenommen, wenn der Auftraggeber die Anlage, Software, Dokumentation, den Plan oder ein sonstiges Arbeitsergebnis ohne Unterzeichnung der Leistungsbestätigung in Gebrauch nimmt, im Echtbetrieb betreibt, in einem Produktions- oder Technologieprozess verwendet, weitergibt, Dritten zugänglich macht, für die Ausführung verwendet, in Ausschreibungsunterlagen einbaut oder in einem behördlichen/betreiberseitigen Verfahren einreicht.

12.8. Planung, Dokumentationserstellung, Softwareentwicklung, Herstellung von Steuerschränken, Montage vor Ort, Inbetriebnahme, Schulung und Unterstützung können als selbständig bewertbare Teilleistungen gelten. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Vergütung einzelner Teilleistungen auch dann in Rechnung zu stellen, wenn ein anderer Teil des Projekts aus einem im Verantwortungsbereich des Auftraggebers liegenden Grund verzögert wird oder nicht zustande kommt.

13. BAUTEILE, LIEFERANTEN UND HERSTELLERÄNDERUNGEN

13.1. Der Auftragnehmer haftet nicht für Umstände in der Hersteller-, Lieferanten-, Vertriebs- oder Logistikkette, die er trotz gebotener Sorgfalt weder abwenden noch vorhersehen konnte, insbesondere nicht für Lieferengpässe, Produktauslauf, Lieferverzug des Herstellers, Bauteilmangel, Chipmangel, Firmware- oder Hardwareversionsänderungen, Herstellerrückrufe, Importbeschränkungen, Exportbeschränkungen, Sanktionen, Verzögerungen bei Zollverfahren oder Fehler in der Herstellerdokumentation.

13.2. Ist nach Vertragsschluss ein vorgesehenes Bauteil, Gerät, eine Steuerung, ein Modul, ein Sensor, Antrieb, Netzteil, Schalter, Schutzschalter, industrielles Kommunikationsgerät oder eine sonstige Komponente nicht oder nur mit unverhältnismäßiger Verzögerung beziehungsweise zu einem erheblich höheren Preis beschaffbar, ist der Auftragnehmer berechtigt, ein technisch gleichwertiges oder einem ähnlichen Zweck dienendes Ersatzprodukt vorzuschlagen.

13.3. Bei Verwendung eines Ersatzprodukts können die daraus entstehenden planerischen, dokumentationsbezogenen, programmiertechnischen, prüfungsbezogenen, beschaffungsbezogenen oder terminlichen Folgen im Rahmen von Nachtragsarbeit oder Mehrarbeit abgerechnet werden, sofern die Ursache der Änderung nicht im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers liegt.

13.4. Der Auftragnehmer haftet nicht für versteckte Mängel, konstruktive Herstellermängel, Firmwarefehler, Kompatibilitätsprobleme oder Herstellergarantie-Beschränkungen von Produkten eines Drittherstellers. In einem solchen Fall kann der Auftragnehmer - gegen gesonderte Vergütung oder gemäß Einzelvereinbarung - bei der Geltendmachung der Herstellergarantie mitwirken.

14. SYSTEME DRITTER UND BESTEHENDE ANLAGEN

14.1. Der Auftragnehmer haftet nicht für Fehler, Mängel, Inkompatibilitäten oder Fehlfunktionen von Maschinen, technologischen Anlagen, elektrischen Systemen, Sensoren, Aktoren, Antrieben, pneumatischen oder hydraulischen Elementen, Servern, Datenbanken, Netzwerkinfrastrukturen, Fernzugriffssystemen, Betriebssystemen, Software, Lizenzen, Dokumentationen oder sonstigen Systemen, die vom Auftraggeber, Endnutzer oder von Dritten bereitgestellt werden.

14.2. Ist die Leistung des Auftragnehmers an ein bestehendes oder von Dritten geliefertes System angebunden, ist der Auftraggeber verpflichtet, die Dokumentation, den Zugang, die Funktionsfähigkeit, erforderliche Lizenzen, Administratorrechte, Kommunikationsparameter und die erforderliche Mitwirkung des Dritten in Bezug auf das betreffende System sicherzustellen.

14.3. Verzögerungen, Mehrkosten, Neuplanungen, wiederholte Anfahrten oder Fehlersuchen, die aus Fehlern, Nichterreichbarkeit, fehlender Dokumentation, Berechtigungsbeschränkungen, Lizenzproblemen, Kommunikationsfehlern oder ungeeignetem technischem Zustand des Systems Dritter entstehen, trägt der Auftraggeber.

14.4. Untersucht der Auftragnehmer einen Fehler an einem von einem Dritten erstellten oder betriebenen System, ist eine solche Fehlersuche auch dann vergütungspflichtig, wenn sich letztlich herausstellt, dass der Fehler nicht auf die Leistung des Auftragnehmers zurückzuführen ist.

15. CE-KONFORMITÄT, MASCHINENSICHERHEIT UND TECHNISCHE EU-KONFORMITÄT

15.1. Der Auftragnehmer übernimmt Konformitätsverpflichtungen ausschließlich für das von ihm ausdrücklich übernommene und gelieferte Produkt, die Baugruppe, den Steuerschrank, die elektrische Montage, Software, Dokumentation oder das Dienstleistungselement.

15.2. Ist der vom Auftragnehmer gelieferte Steuerschrank, das PLC-Programm, HMI-, SCADA-System, die elektrische Baugruppe oder Automatisierungslösung Teil einer größeren Maschine, Produktionslinie, eines technologischen Systems, Gebäudebetriebssystems oder einer industriellen Anlage, ist der Auftraggeber, der endgültige Maschinenhersteller, Systemintegrator oder Betreiber für die CE-Konformität, maschinensicherheitstechnische Risikobeurteilung, Konformitätserklärung, Maschinendokumentation, Betriebsanleitung und endgültige Inbetriebnahmegenehmigung der gesamten Maschine, Produktionslinie, des technologischen Systems oder der Anlage verantwortlich, sofern der Auftragnehmer dies nicht ausdrücklich schriftlich übernommen hat.

15.3. Das Angebot des Auftragnehmers umfasst nicht die umfassende Maschinensicherheitsauditorierung, das CE-Konformitätsverfahren, die Risikobeurteilung, Validierung, SIL/PL-Berechnung, Explosionsschutzprüfung, EMV-Prüfung, Prüfung des Berührungsschutzes, Blitzschutzprüfung, brandschutzrechtliche Konformitätsprüfung oder behördliche Genehmigung der gesamten Maschine, Produktionslinie oder des technologischen Systems, sofern diese nicht ausdrücklich im Angebot oder im Vertrag enthalten sind.

15.4. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer vorab schriftlich alle gesetzlichen, normativen, betreiberseitigen, branchenspezifischen, kundenseitigen, behördlichen oder internen Unternehmensanforderungen mitzuteilen, denen die Leistung des Auftragnehmers entsprechen muss. Nach Vertragsschluss mitgeteilte oder geänderte Anforderungen gelten als Änderungsverlangen.

15.5. Der Auftragnehmer haftet nicht, wenn der Auftraggeber oder ein Dritter die vom Auftragnehmer gelieferte Baugruppe, Software, Steuerung, Dokumentation oder das elektrische System abweichend vom freigegebenen technischen Leistungsumfang einbaut, ändert, mit einem anderen System verbindet, in ungeeigneter Umgebung verwendet oder nicht bestimmungsgemäß betreibt.

15.6. Ändern sich Gesetze, Normen, behördliche Anforderungen oder Herstellervorschriften nach Vertragsschluss, können die für die Erfüllung dieser Anforderungen erforderlichen Änderungen, Dokumentationen, Prüfungen und Mehrleistungen im Rahmen von Nachtragsarbeit oder Mehrarbeit abgerechnet werden.

16. PREISE, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN UND FINANZIELLE SICHERHEITEN

16.1. Die Vergütung des Auftragnehmers bezieht sich auf den im Angebot oder Einzelvertrag bestimmten technischen Leistungsumfang, die Mengen und Bedingungen. Davon abweichende, nachträgliche oder zusätzliche Aufgaben werden gegen gesonderte Vergütung ausgeführt.

16.2. Erhöht sich der Beschaffungspreis der einzubauenden wesentlichen Materialien, Bauteile, elektrischen Komponenten, Steuerungen, Schalter, Sensoren, Antriebe, Schränke, Kabel oder sonstigen erheblichen Kostenpositionen gegenüber dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses bis zur Beschaffung nachweislich um mehr als 5 %, ist der Auftragnehmer berechtigt, die über 5 % hinausgehende Preissteigerung auf den Auftraggeber zu überwälzen.

16.3. Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen nach dem ungarischen Bürgerlichen Gesetzbuch, die gesetzliche Pauschale für Beitreibungskosten sowie den Ersatz darüber hinausgehender Beitreibungs-, Rechts-, Anwalts-, Verwaltungs- und sonstiger nachgewiesener Kosten zu verlangen.

16.4. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, fällige Zahlungsverpflichtungen einseitig zurückzuhalten, zu mindern oder durch Aufrechnung zu erfüllen, wenn er sich auf einen Anspruch beruft, den der Auftragnehmer nicht schriftlich anerkannt hat oder der nicht durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung festgestellt wurde.

16.5. Unter Berufung auf mangelhafte Leistung, Garantieansprüche, Positionen auf einer Mängelliste oder geringfügige Mängel darf der Auftraggeber ausschließlich einen dem betreffenden Mangel angemessenen und unstreitig begründeten Betrag zurückbehalten, sofern er Rechtsgrund und Höhe der Zurückbehaltung schriftlich und detailliert begründet.

16.6. Bei einem Zahlungsverzug von mehr als 15 Kalendertagen ist der Auftragnehmer berechtigt, die Arbeit, die Ausführung von Nachtragsarbeiten, Mängelbeseitigung, Unterstützung, den Fernzugriff, die Übergabe von Dokumentation, Software-Updates und weitere Anfahrten mit sofortiger Wirkung auszusetzen. Die Fristen verlängern sich um die Dauer der Aussetzung und die für den Neustart erforderliche Zeit; den Auftragnehmer trifft keine Vertragsstrafe oder Schadensersatzpflicht.

17. EIGENTUMSVORBEHALT UND NUTZUNGSRECHTE

17.1. Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum an den gelieferten physischen Geräten, Anlagen, Bauteilen, Steuerschränken, Materialien und sonstigen Produkten bis zur vollständigen Zahlung des gesamten Kaufpreises, der Unternehmervergütung und sämtlicher Nebenkosten vor.

17.2. Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts darf der Auftraggeber das Produkt nicht veräußern, belasten, als Sicherheit stellen oder in einer Weise einbauen, die die Durchsetzung des Eigentumsrechts des Auftragnehmers unmöglich macht; er ist verpflichtet, es getrennt, identifizierbar und mit angemessener Sorgfalt zu behandeln, sofern dies unter Berücksichtigung der Art des Produkts vernünftigerweise möglich ist.

17.3. Das Nutzungsrecht an den vom Auftragnehmer übergebenen Softwareprogrammen, Programmen, Plänen und Dokumentationen geht erst mit vollständiger Zahlung der Vergütung auf den Auftraggeber über. Bis zur Zahlung der Vergütung verfügt der Auftraggeber nur über eine vorläufige, widerrufliche und beschränkte Nutzungsmöglichkeit, sofern der Auftragnehmer dies ausdrücklich gestattet.

17.4. Bei unbefugter Nutzung ohne Zahlung oder während eines Zahlungsverzugs ist der Auftragnehmer berechtigt, die weitere Nutzungserlaubnis, Unterstützung, Änderung, Aktualisierung, Entwicklung, den Fernzugriff und die Dokumentationsergänzung im gesetzlich zulässigen Rahmen auszusetzen oder zu verweigern.

18. VERZUG UND HAFTUNG FÜR VERTRAGSSTRAFE

18.1. Bei Verzug des Auftragnehmers kann eine Vertragsstrafe wegen Verzugs nur geltend gemacht werden, wenn der Einzelvertrag dies ausdrücklich enthält. Sofern keine abweichende Vereinbarung besteht, beträgt die Vertragsstrafe wegen Verzugs 0,5 % pro Tag; ihr Höchstbetrag darf jedoch in keinem Fall 10 % des von der Verzögerung betroffenen Netto-Teilbetrags beziehungsweise höchstens 5 % des Netto-Gesamtwerts des Projekts überschreiten.

18.2. Die Vertragsstrafe wegen Verzugs stellt den ausschließlichen und vollständigen Ausgleich der aus dem Verzug resultierenden Schäden dar. Der Auftraggeber schließt - soweit gesetzlich zulässig - Schadensersatzansprüche wegen Verzugs über die Vertragsstrafe hinaus aus.

18.3. Der Auftragnehmer ist von den Rechtsfolgen des Verzugs und der Vertragsstrafe befreit, wenn der Verzug durch einen im Verantwortungsbereich des Auftraggebers liegenden Umstand, durch Verzug Dritter, Störungen der Lieferkette, Bauteilmangel, Herstellerverzug, höhere Gewalt, Verzögerung behördlicher oder betreiberseitiger Genehmigungen, fehlende örtliche Bedingungen, Zahlungsverzug, Freigabeverzögerung oder einen sonstigen außerhalb des Kontrollbereichs des Auftragnehmers liegenden Grund verursacht wird.

18.4. Die Leistungsfrist verlängert sich automatisch um jeden Zeitraum, in dem der Auftragnehmer aufgrund eines im Verantwortungsbereich des Auftraggebers liegenden Grundes, eines Änderungsverlangens, Zahlungsverzugs oder höherer Gewalt nicht vertragsgemäß leisten kann, sowie um den für den Neustart erforderlichen angemessenen Zeitraum.

19. GARANTIE, MÄNGELBEHANDLUNG UND GARANTIEAUSSCHLÜSSE

19.1. Der Auftragnehmer übernimmt Garantie- beziehungsweise Gewährleistungsverpflichtungen gemäß Vertrag, Angebot oder Gesetz ausschließlich für die von ihm ausgeführte Arbeit, das gelieferte Produkt, die erstellte Software oder Dokumentation.

19.2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Fehler, Schäden oder Betriebsstörungen, deren Ursache nicht bestimmungsgemäße Nutzung ist; Änderungen, Reparaturen, Demontage, Umprogrammierung oder Eingriffe durch den Auftraggeber, Endnutzer oder Dritte; ungeeignete Betriebs-, Umgebungs-, elektrische, Temperatur-, Feuchtigkeits-, Staub-, Vibrations-, EMV- oder Netzwerkbedingungen; Überspannung, Blitzschlag, Stromausfall, Erdungsfehler, Netzstörung oder ungeeignete Einspeisung; mechanische Beschädigung, Wassereintritt, Verschmutzung, Korrosion, chemische Einwirkung, Überlastung oder äußere physische Einwirkung; unterlassene Wartung, Reinigung, Kontrolle oder Betrieb gemäß Herstellervorschrift; Fehler von durch Dritte gelieferten Anlagen, Software, Bauteilen, Systemen oder Infrastrukturen; fehlerhafte, unvollständige oder ungenaue Daten, Pläne, Dokumentationen oder Weisungen des Auftraggebers; unbefugte softwareseitige Eingriffe, Firmware-Updates, Parameteränderungen oder Programmänderungen; Cyberangriffe, Virusinfektionen, unbefugter Zugriff oder IT/OT-Sicherheitsmängel.

19.3. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Prüfung eines Garantieanspruchs von einer vergütungspflichtigen Fehleranalyse abhängig zu machen, wenn die Fehlerursache aufgrund der Meldung nicht eindeutig festgestellt werden kann. Stellt die Prüfung fest, dass der Fehler nicht auf die Leistung des Auftragnehmers zurückzuführen ist, ist der Auftraggeber verpflichtet, die Anfahrts-, Ingenieur-, Programmierer-, Prüf-, Verwaltungs- und sonstigen Kosten des Auftragnehmers zu erstatten.

19.4. Die Meldung eines Garantiefehlers muss die genaue Beschreibung des Fehlers, den Zeitpunkt seiner Feststellung, die Identifizierung der betroffenen Anlage oder Software, die Umstände des Fehlers, verfügbare Protokolldateien, Fotos, Screenshots, Fehlermeldungen und alle Informationen enthalten, die für die Prüfung des Fehlers erforderlich sind.

19.5. Nach Eintritt des Fehlers ist der Auftraggeber verpflichtet, im Interesse der Schadensminderung alle zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen; ferner hat er jeden Eingriff zu unterlassen, der die Feststellung der Fehlerursache unmöglich macht oder erschwert.

19.6. Ein Garantie- oder Gewährleistungsanspruch berechtigt den Auftraggeber nicht, fällige Rechnungen, Teilleistungen oder sonstige Zahlungsverpflichtungen zurückzuhalten, es sei denn, die Parteien vereinbaren ausdrücklich schriftlich etwas Abweichendes.

20. FERNZUGRIFF, IT/OT-UMGEBUNG UND CYBERSICHERHEIT

20.1. Ist für die Leistungserbringung, Fehlersuche, Inbetriebnahme, Unterstützung oder Wartung des Auftragnehmers ein Fernzugriff erforderlich, ist der Auftraggeber verpflichtet, dessen sichere, funktionsfähige und mit geeigneten Berechtigungen versehene Bereitstellung sicherzustellen.

20.2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die erforderlichen VPN-, Remote-Desktop-, Jump-Server-, Ferndiagnose-, Administrator-, Netzwerk-, Server-, Datenbank- oder sonstigen Zugänge sowie die erforderlichen Portfreigaben, Firewall-Regeln und Berechtigungen bereitzustellen, sofern diese für die Leistungserbringung des Auftragnehmers erforderlich sind.

20.3. Für Verzögerungen, Mehrkosten oder Fehler, die aus fehlendem Fernzugriff, dessen Beschränkung, verspäteter Freigabe, instabilem Betrieb, Berechtigungsproblemen, IT-Richtlinien, Firewall-Einstellungen, Virenschutz, Netzwerkfehlern oder sonstigen Mängeln der IT/OT-Umgebung des Auftraggebers entstehen, haftet der Auftragnehmer nicht.

20.4. Der Auftraggeber ist für die ordnungsgemäße Gestaltung und den ordnungsgemäßen Betrieb seiner IT- und OT-Systeme, Netzwerke, Server, Arbeitsstationen, Datenbanken, Benutzerberechtigungen, Datensicherungen und seines Cybersicherheitsschutzes verantwortlich.

20.5. Der Auftragnehmer haftet nicht für Schäden, die aus Cyberangriffen, Virusinfektionen, unbefugtem Zugriff, Datenverlust, Konfigurationsfehlern, Sicherungsmängeln, Fehlern der Berechtigungsverwaltung oder Fehlern eines IT-Dienstes Dritter im IT/OT-System des Auftraggebers entstehen.

20.6. Der Auftraggeber ist verpflichtet, für die Aufbewahrung der Daten, Rezepturen, Parameter, Konfigurationen, Protokolle, Programmversionen und Sicherungen des Produktivsystems zu sorgen, sofern der Auftragnehmer die Sicherungs- oder Archivierungsleistung nicht ausdrücklich schriftlich übernommen hat.

21. SCHULUNG, EINWEISUNG UND BETREIBERUNTERSTÜTZUNG

21.1. Das Angebot des Auftragnehmers umfasst ausschließlich die darin ausdrücklich aufgeführten Schulungs-, Einweisungs-, Probetriebs- oder Betreiberunterstützungstermine.

21.2. Weitere Schulungen, erneute Einweisungen, Schulung neuer Bediener, Schulungsprotokolle, Prüfungen, Erstellung von Schulungsunterlagen, fremdsprachige Schulungen oder die Anpassung an das interne Schulungssystem des Auftraggebers erfolgen gegen gesonderte Vergütung.

21.3. Eine vom Auftragnehmer durchgeführte Schulung entbindet den Auftraggeber nicht davon, seinen eigenen Arbeitnehmern, Betreibern, Wartungspersonal und Subunternehmern die erforderlichen Arbeitsschutz-, Maschinensicherheits-, Technologie-, internen Regelungs- und Betriebsschulungen zu erteilen.

21.4. Der Auftragnehmer haftet nicht für Schäden, die aus der ungeeigneten Anwendung der in der Schulung vermittelten Kenntnisse, mangelnder Qualifikation oder Fluktuation des Personals des Auftraggebers, Mängeln seiner internen Schulung oder Bedienfehlern entstehen.

22. SPRACHE, ÜBERSETZUNG UND FREMDSPRACHIGE DOKUMENTATION

22.1. Der Auftragnehmer kommuniziert - sofern keine abweichende schriftliche Vereinbarung besteht - in ungarischer Sprache und übergibt Dokumentation in ungarischer Sprache.

22.2. Die Erstellung englischer, deutscher oder sonstiger fremdsprachiger Dokumentationen, Betriebsanweisungen, Maschinenbücher, Schulungsunterlagen, Konformitätsdokumente, Protokolle, Pläne, Funktionsbeschreibungen, Softwareoberflächen oder Übersetzungen erfolgt ausschließlich auf Grundlage einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung und gegen gesonderte Vergütung.

22.3. Wünscht der Auftraggeber fremdsprachige Dokumentation oder Kommunikation, ist er verpflichtet, dies vor Vertragsschluss schriftlich mitzuteilen. Nach Vertragsschluss entstehende Anforderungen an fremdsprachige Dokumentation oder Übersetzung gelten als Änderungsverlangen.

22.4. Erstellt der Auftragnehmer eine nicht beglaubigte Übersetzung, dient diese Übersetzung ausschließlich Informationszwecken. Im Falle von Streitigkeiten oder Auslegungsabweichungen ist das ungarischsprachige Dokument maßgebend, sofern die Parteien nicht ausdrücklich schriftlich etwas Abweichendes vereinbaren.

23. LEISTUNGSERBRINGUNG IM AUSLAND, INSBESONDERE ARBEITEN IN DEUTSCHLAND

23.1. Erfordert die Leistung des Auftragnehmers Arbeiten, Lieferung, Installation, Inbetriebnahme, Fehlersuche, Unterstützung oder Schulung außerhalb Ungarns, ist der Auftraggeber verpflichtet, den Auftragnehmer vorab schriftlich über alle wesentlichen Bedingungen der ausländischen Leistungserbringung zu informieren.

23.2. Der Auftraggeber ist insbesondere verpflichtet, den Auftragnehmer über Zutritts-, Arbeitsschutz-, Werksschutz-, standortbezogene, sprachliche, dokumentationsbezogene, steuerliche, entsendungsbezogene, registrierungsbezogene, arbeitsrechtliche, versicherungsbezogene, behördliche und betreiberseitige Anforderungen im Zusammenhang mit der ausländischen Arbeitsleistung zu informieren.

23.3. Das Angebot des Auftragnehmers erstreckt sich ausschließlich auf solche ausländischen Konformitäts-, Administrations- und Dokumentationspflichten, die im Angebot oder im Einzelvertrag ausdrücklich enthalten sind.

23.4. Die mit der Leistungserbringung im Ausland verbundenen Mehrkosten, insbesondere Reise, Unterkunft, Tagegeld, örtliche Beförderung, Parken, Maut, Zutrittsgenehmigung, Arbeitsschutzschulung, örtliche Registrierung, ausländische Administration, Versicherung, Übersetzung, Dolmetschen, ausländische Rechts- oder Steuerberatung sowie Kosten der Einhaltung lokaler Vorschriften, trägt der Auftraggeber, sofern das Angebot diese nicht ausdrücklich enthält.

23.5. Bei Arbeiten in Deutschland oder an einem anderen ausländischen Standort ist der Auftraggeber verpflichtet sicherzustellen, dass der Arbeitsbereich den zwingenden Arbeitsschutz-, Brandschutz-, Werksschutz-, Elektrosicherheits- und Zutrittsvorschriften des betreffenden Landes entspricht.

23.6. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die ausländische Arbeitsleistung zu verweigern oder auszusetzen, wenn die erforderlichen Genehmigungen, Informationen, Arbeitsschutzbedingungen, Versicherungs- oder Administrationsbedingungen nicht vorliegen oder die Arbeit nach Einschätzung des Auftragnehmers ein rechtliches, arbeitsschutzrechtliches, steuerliches, persönliches oder vermögensbezogenes Risiko darstellt.

23.7. Die Parteien halten fest, dass auf den Vertrag und diese AGB ungarisches Recht Anwendung findet. Die Wahl ungarischen Rechts berührt nicht zwingend anwendbare lokale, ausländische oder europäische Unionsvorschriften, von denen die Parteien durch Vereinbarung nicht wirksam abweichen können.

24. TRANSPORT, VERPACKUNG, VERLADUNG UND INCOTERMS

24.1. Sofern keine abweichende schriftliche Vereinbarung besteht, enthält die Vergütung des Auftragnehmers nicht die Kosten für Transport, besondere Verpackung, Verladung, Kranarbeiten, Hebearbeiten, Versicherung, Zollabwicklung, Export- oder Importadministration, ausländische Registrierung, Maut, Parken, lokale Logistik und sonstige Speditionskosten.

24.2. Vereinbaren die Parteien die Anwendung einer Incoterms-Klausel, sind die jeweilige Incoterms-Regel, der Ort und die Version im Angebot oder im Vertrag ausdrücklich festzuhalten.

24.3. Lieferfristen haben Informationscharakter, sofern die Parteien nicht ausdrücklich eine feste Leistungsfrist vereinbart haben. Für Lieferverzug haftet der Auftragnehmer nicht, wenn dieser auf Frachtführer-, Zollabwicklungs-, Behörden-, Lieferanten-, Wetter-, Verkehrs-, Grenzübertrettsgründe oder auf Gründe im Verantwortungsbereich des Auftraggebers zurückzuführen ist.

24.4. Der Auftraggeber ist verpflichtet, am Ort der Lieferung und Verladung die geeignete Zugänglichkeit, Verladefläche, Hebemittel, Personal, ein Zeitfenster und einen zur Abnahme berechtigten Vertreter bereitzustellen.

25. ARBEITSSCHUTZ, EHS UND GEFÄHRLICHE ARBEITEN

25.1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten sämtliche für den Arbeitsbereich geltenden Arbeitsschutz-, Brandschutz-, EHS-, Vermögensschutz-, Zutritts-, Werksschutz-, Hygiene-, Reinraum-, Explosionsschutz- oder sonstigen besonderen Vorschriften schriftlich zu übergeben.

25.2. Ist die Arbeit mit besonderen Risiken verbunden, insbesondere Arbeiten in der Höhe, Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe von Spannung, Arbeiten in geschlossenen Räumen, Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen, Reinraumarbeiten, Arbeiten mit chemischer Exposition oder Arbeiten in Produktionsumgebung, ist der Auftraggeber verpflichtet, den Auftragnehmer hierüber vorab schriftlich zu informieren.

25.3. Der Auftragnehmer ist berechtigt, gefährliche oder besondere Arbeiten von gesonderter Vergütung, ergänzenden Bedingungen, weiterem Personal, speziellen Geräten, Arbeitsschutzdokumentation oder einer Umplanung der Arbeiten abhängig zu machen.

25.4. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Arbeit zu verweigern oder auszusetzen, wenn der Arbeitsbereich den Bedingungen sicherer Arbeitsausführung nicht entspricht oder der Auftraggeber die Einhaltung der erforderlichen Arbeitsschutz-, Brandschutz-, Werksschutz- oder sonstigen Vorschriften nicht gewährleistet.

26. BEHÖRDLICHE, BETREIBERSEITIGE UND DRITTSEITIGE GENEHMIGUNGEN

26.1. Die Einholung behördlicher, betreiberseitiger, versorgungs-, brandschutz-, arbeitsschutz-, gebäudebetreiber-, versicherer-, hersteller-, endnutzerseitiger oder sonstiger von Dritten erteilter Freigaben, Genehmigungen und Zustimmungen ist Pflicht des Auftraggebers, sofern der Auftragnehmer diese nicht ausdrücklich schriftlich übernommen hat.

26.2. Der Auftragnehmer haftet nicht für Verzögerung, Verweigerung oder Auflagen behördlicher, betreiberseitiger oder drittseitiger Genehmigungen, sofern dies nicht unmittelbar und ausschließlich auf eine Vertragsverletzung des Auftragnehmers zurückzuführen ist.

26.3. Stellt die Behörde, der Betreiber, Endnutzer oder ein Dritter nachträglich eine Anforderung, die im angenommenen technischen Leistungsumfang nicht enthalten war, können die zur Erfüllung dieser Anforderung erforderlichen Aufgaben im Rahmen von Nachtragsarbeit oder Mehrarbeit abgerechnet werden.

27. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

27.1. Der Auftragnehmer haftet nicht für mittelbare, Folge-, Neben- oder Geschäftsschäden, insbesondere nicht für Produktionsausfall, Werksstillstand, entgangenen Gewinn, Datenverlust, Verlust von Geschäftsmöglichkeiten, Vertragsstrafen, Bußgelder, Ansprüche von Endnutzern, Ansprüche Dritter oder Schäden bei Vertragspartnern des Auftraggebers.

27.2. Die gesamte Schadensersatzhaftung des Auftragnehmers darf - im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang - 50 % der Nettovertragsvergütung des betroffenen Leistungselements, höchstens jedoch die für den betreffenden Schadensfall verfügbare Deckungssumme der gültigen Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers, nicht überschreiten.

27.3. Die Haftungsbeschränkung findet keine Anwendung in Fällen, in denen die Beschränkung oder der Ausschluss der Haftung gesetzlich ausdrücklich verboten ist, insbesondere bei vorsätzlich verursachten Schäden sowie bei Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit.

27.4. Der Auftraggeber ist verpflichtet, zur Vermeidung und Minderung von Schäden alle zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen. Für Schäden, die aus der Verletzung der Schadensminderungspflicht des Auftraggebers entstehen, haftet der Auftragnehmer nicht.

28. HÖHERE GEWALT

28.1. Als höhere Gewalt gilt jeder unvorhersehbare, außerhalb des Kontrollbereichs der Parteien liegende und unabwendbare Umstand, der die Erfüllung des Vertrags verhindert, verzögert oder wirtschaftlich, technisch oder rechtlich unverhältnismäßig erschwert.

28.2. Als höhere Gewalt gelten insbesondere: Krieg, bewaffneter Konflikt, terroristische Handlung, Sanktion, Export- oder Importbeschränkung, Epidemie, Grenzschießung, behördliche Maßnahme, Naturkatastrophe, Feuer, Überschwemmung, Erdbeben, extreme Witterung, Streik, Störung der Energieversorgung, Verkehrshindernis, Cyberangriff, schwerwiegende Störung der Lieferkette, Bauteilmangel, Chipmangel, Produktauslauf des Herstellers, Verzögerung der Zollabwicklung oder ein von Dritten verursachter Umstand, den die betroffene Partei trotz gebotener Sorgfalt nicht abwenden konnte.

28.3. Im Falle höherer Gewalt ist die betroffene Partei verpflichtet, die andere Partei innerhalb angemessener Frist zu benachrichtigen und alle von ihr zu erwartenden Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen der höheren Gewalt zu mindern.

28.4. Während der Dauer der höheren Gewalt ist die betroffene Partei von den Rechtsfolgen des Verzugs oder der Nichterfüllung in dem Umfang befreit, in dem die Leistung durch den Umstand höherer Gewalt verhindert wird.

28.5. Besteht der Umstand höherer Gewalt länger als 60 Tage, ist jede Partei berechtigt, den noch nicht erfüllten Teil des Vertrags schriftlich zu kündigen. Die Kündigung berührt nicht die Zahlung der Gegenleistung für bereits erbrachte Teile.

29. VERTRAULICHKEIT, GESCHÄFTSGEHEIMNIS UND REFERENZ

29.1. Die Parteien sind verpflichtet, alle technischen, wirtschaftlichen, geschäftlichen, finanziellen, vertraglichen, technologischen, softwarebezogenen, personenbezogenen oder sonstigen Informationen vertraulich zu behandeln, die ihnen im Rahmen der Vertragserfüllung in Bezug auf den Betrieb, die Geschäftspartner, Preise, Technologien, Pläne, Dokumentationen oder das Know-how der anderen Partei bekannt werden.

29.2. Die vom Auftragnehmer eingesetzten technischen Lösungen, Entwicklungsmethoden, Programmstrukturen, Funktionsbausteine, Softwarelösungen, Vorlagen, Dokumentationsmuster, Preisgestaltungsmethoden und Projektmanagementverfahren stellen Geschäftsgeheimnisse und Know-how des Auftragnehmers dar.

29.3. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Geschäftsgeheimnisse, Know-how, Quellcode, Entwicklerdateien oder bearbeitbare Dokumente des Auftragnehmers an Dritte weiterzugeben, zugänglich zu machen, zurückzuentwickeln, zu kopieren oder für eigene Zwecke wiederzuverwenden.

29.4. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Tatsache des Projekts, den Namen des Auftraggebers, die allgemeine Art der Leistung und eine nicht vertrauliche Zusammenfassung der gelieferten Lösung als Referenz anzugeben, sofern der Auftraggeber dies nicht vorab ausdrücklich schriftlich untersagt.

29.5. Die Referenznutzung durch den Auftragnehmer darf sich nicht auf Geschäftsgeheimnisse, vertrauliche technische Daten, interne technologische Prozesse des Auftraggebers oder auf Informationen erstrecken, deren Veröffentlichung berechnete geschäftliche Interessen des Auftraggebers verletzen würde.

30. SUBUNTERNEHMER UND MITWIRKENDE

30.1. Der Auftragnehmer ist berechtigt, zur Erfüllung des Vertrags Subunternehmer, Sachverständige, Ingenieure, Programmierer, Monteure, Lieferanten, Hersteller, Frachtführer oder sonstige Mitwirkende einzusetzen.

30.2. Die Inanspruchnahme eines Subunternehmers oder Mitwirkenden gilt nicht als Übertragung des Vertrags und bedarf keiner gesonderten Zustimmung des Auftraggebers, sofern die Parteien nicht ausdrücklich schriftlich etwas Abweichendes vereinbart haben.

30.3. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Subunternehmern und Mitwirkenden des Auftragnehmers dieselben Arbeitsbereichs-, Zugangs-, Arbeitsschutz- und Informationsbedingungen bereitzustellen wie den eigenen Arbeitnehmern des Auftragnehmers.

31. BEENDIGUNG DES VERTRAGS, PROJEKTSTOPP UND ABRECHNUNG

31.1. Stoppt, setzt aus, verschiebt der Auftraggeber das Projekt oder macht er die Leistungserbringung unmöglich, ist der Auftragnehmer berechtigt, die bis dahin ausgeführten Arbeiten, bestellten Materialien, reservierten Kapazitäten, Lieferantenverpflichtungen, Planungs- und Projektmanagementaufwendungen sowie nachgewiesenen Kosten abzurechnen.

31.2. Bei Projektstopp oder Rücktritt durch den Auftraggeber ist der Auftragnehmer berechtigt, die Vergütung der bereits erbrachten Arbeitsteile, den Gegenwert der bereits bestellten oder beschafften Materialien, Bauteile und Anlagen, Lieferanten-Stornogebühren und -verpflichtungen, Planungs-, Programmierungs-, Projektmanagement- und Verwaltungsaufwendungen, Fertigungsvorbereitungs- und Kapazitätsbindungskosten sowie Reise-, Transport-, Lager- und sonstige nachgewiesene Kosten in Rechnung zu stellen.

31.3. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, bereits fertiggestellte oder teilweise fertiggestellte Pläne, Dokumentationen, Programme, Steuerschränke, Materialien oder sonstige Arbeitsergebnisse ohne Gegenleistung zu übernehmen oder zu verwenden.

31.4. Die Beendigung des Vertrags berührt nicht die Rechte des Auftragnehmers in Bezug auf geistiges Eigentum, Vergütungszahlung, Vertraulichkeit, Haftungsbeschränkung und Gegenleistung für bereits erbrachte Teile.

32. RECHTSWAHL, STREITIGKEITEN UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

32.1. Für Fragen, die in diesen AGB und im Einzelvertrag nicht geregelt sind, gilt ungarisches Recht, insbesondere die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

32.2. Die Parteien versuchen, Streitigkeiten aus diesen AGB, dem Einzelvertrag oder deren Erfüllung vorrangig gütlich durch Abstimmung beizulegen.

32.3. Führt die Abstimmung zu keinem Ergebnis, vereinbaren die Parteien die ausschließliche Zuständigkeit der nach dem Sitz des Auftragnehmers zuständigen ungarischen Gerichte, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

32.4. Die Vereinbarung ungarischen Rechts und ungarischer Gerichte berührt nicht zwingend anwendbare lokale, ausländische oder europäische Unionsvorschriften, von denen die Parteien durch Vereinbarung nicht wirksam abweichen können.

32.5. Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam, ungültig oder undurchführbar sein, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Parteien sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die ihrem wirtschaftlichen Zweck und Inhalt nach der ursprünglichen Bestimmung möglichst nahekommt.

33. BESTIMMUNGEN, DIE EINER GESONDERTEN ANNAHME BEDÜRFEN

33.1. Die Parteien halten fest, dass der Auftraggeber die Bestimmungen dieser AGB zur Kenntnis genommen und akzeptiert hat und insbesondere jene Bestimmungen zur Kenntnis nimmt, die von der üblichen Vertragspraxis abweichen können oder die vertraglichen Rechte des Auftraggebers beziehungsweise die Haftung des Auftragnehmers wesentlich berühren können.

33.2. Der Auftraggeber akzeptiert insbesondere gesondert folgende Bestimmungen: die Übergabe von Plänen und Dokumentationen ausschließlich im PDF-Format; den Ausschluss der Übergabe nativer, bearbeitbarer und Quelldateien; die Nichtübergabe von Quellcode, PLC-, HMI-, SCADA- und sonstigen Entwicklerdateien; die Regeln über die vermutete Annahme der Planfreigabe und Dokumentationsfreigabe; die gesonderte Vergütung von Änderungsverlangen, Nachtragsarbeiten und Mehrarbeiten; die Bestimmungen über Lagergebühr und Gefahrübergang; die Regeln der Abnahme durch Ingebrauchnahme; das Aussetzungsrecht wegen Zahlungsverzugs; die Möglichkeit der Aussetzung von Softwareunterstützung, Änderung, Aktualisierung und Fernzugriff; die Bestimmungen über Haftungsbeschränkung und Ausschluss mittelbarer Schäden; die Bestimmungen über die Begrenzung der Vertragsstrafe; die Bestimmungen über Mehrkosten und Bedingungen der ausländischen Leistungserbringung; sowie die Vereinbarung ungarischen Rechts und ungarischer Gerichte.

33.3. Der Auftraggeber erklärt, dass der Auftragnehmer ihn auf die vorstehenden Bestimmungen gesondert hingewiesen hat, dass der Auftraggeber diese verstanden hat und ausdrücklich akzeptiert.

Der Auftraggeber erklärt, dass er die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers vor Vertragsschluss zur Kenntnis genommen hat, deren Bestimmungen akzeptiert und anerkennt, dass die AGB einen untrennbaren Bestandteil des zwischen den Parteien entstehenden Rechtsverhältnisses bilden.

Der Auftraggeber erklärt ferner gesondert, dass er die Bestimmungen der AGB, die von der üblichen Vertragspraxis abweichen, die Haftung des Auftragnehmers beschränken oder die Zahlungs-, Abnahme-, Mitwirkungs- oder Freigabepflichten des Auftraggebers detailliert regeln, zur Kenntnis genommen, verstanden und ausdrücklich akzeptiert hat.

Datum: 27.05.2026.